

Interne Prozessakte BM-2026-CYBER-005

Rechtsmittelvorsorge vor der Entscheidung der Vergabekammer

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Rechtsmittel- und Kostenvermerk

1. Anlass

Die mündliche Verhandlung vor der Vergabekammer ist abgeschlossen; eine Entscheidung ist noch nicht zugestellt. Die Geschäftsführung benötigt vorab eine belastbare Entscheidungsgrundlage für den Fall einer vollständigen oder teilweisen Zurückweisung.

2. Rechtsmittelziele nach Entscheidungsausgang

Entscheidung der Vergabekammer	möglicher Rechtsmittelangriff	wirtschaftliches Ziel
vollständige Zurückweisung	Aufhebung und diskriminierungsfreie Neufassung	Zugang zur Angebotsphase
nur Streichung der Sitzwertung	regelmäßig kein eigener Angriff	schnelle Fortsetzung
Ersatz durch ebenfalls regionales Kriterium	Angriff auf verdeckte Standortwirkung	funktionale Reaktionsanforderung
Rückversetzung ohne ausreichende Frist	Teilbeschwerde zur effektiven Teilnahme	mindestens vollständige Neubearbeitung

3. Tragende Argumente

1. Die Entfernung des Unternehmenssitzes misst weder die tatsächliche Eintreffzeit des vorgesehenen Teams noch die Belastbarkeit von Rufbereitschaft und Vertretung.
2. Eine funktionale Reaktionsanforderung kann mit Einsatzplan, Bereitschaft, Reisezeitmodell und Ersatzpersonal auftragsbezogen nachgewiesen werden.
3. Ein Regionalbonus ist nur dann vertretbar, wenn er nicht an den bestehenden Sitz anknüpft, allen Bewerbern offensteht und zur Leistung in einem angemessenen Verhältnis steht.
4. Die Bietergemeinschaft hat konkrete Vor-Ort-Prozesse angeboten; deren Tatsachengrundlage ist von einer pauschalen Sitzvermutung zu trennen.

4. Frist und Freigabe

Die sofortige Beschwerde ist innerhalb der gesetzlichen Zwei-Wochen-Frist einzulegen und zugleich zu begründen. Fristbeginn, Zustellungsnachweis, anwendbare Fassung des GWB und Vertretungsbefugnis werden am Tag des Beschlusseingangs in einem gesonderten Fristenblatt festgehalten.

Position	interner Korridor netto	Freigabe
Beschwerdebegründung und Termin	18.000 bis 30.000 EUR	Geschäftsführung
technische Reisezeitbewertung	4.000 bis 7.500 EUR	Projektleitung
möglicher Vergleichstermin	3.000 bis 6.000 EUR	Geschäftsführung
gegnerische Kosten	nach Streitwert und Ausgang	Rechtsabteilung

Vor Einlegung ist zu prüfen, ob die Entscheidung bereits eine diskriminierungsfreie Teilnahme ermöglicht oder ein gerichtlicher Vergleich den Zugang schneller und kostenschonender sichert.

5. Entscheidungsblatt am Zustellungstag

Prüfschritt	Verantwortlich	Frist	Abbruchkriterium
Beschluss und Zustellnachweis sichern	Rechtsabteilung	sofort	unklarer Fristbeginn
Tenor gegen Rechtsschutzziel spiegeln	Verfahrensbevollmächtigte	vier Stunden	vollständige Teilnahme bereits eröffnet
Akten- und Beweislücken markieren	Projektleitung	ein Arbeitstag	kein kausaler Nachteil
Beschwerde- und Vergleichskorridor aktualisieren	Geschäftsführung	zwei Arbeitstage	Kosten über Freigabekorridor
Einlegung freigeben	Geschäftsführung und Rechtsabteilung	spätestens drei Arbeitstage vor Fristende	keine belastbare Erfolgslinie

Eine Beschwerde wird nur freigegeben, wenn konkreter Antrag, entscheidungserheblicher Fehler, Beweismittel, Zuschlagschance und wirtschaftlicher Nutzen in einer einseitigen Entscheidungsvorlage zusammengeführt sind.